东莞塘厦惠塘高速公路“8·12”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 12 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（六）其他情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）其他可能因素排除.....10
四、有关监管部门履职情况.....10
（一）深圳市交通运输局龙岗管理局.....11
（二）东莞高速公路大队.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）建议移送司法机关处理的人员.....11
（二）对事故有关单位及人员的行政处罚建议.....12
（三）其他处理建议.....13
六、事故主要教训.....13
七、事故防范和整改措施.....13

2024年8月12日6时03分许，东莞市惠塘高速公路下行方向K58+500M（塘厦镇）路段发生一起轻型厢式货车与重型厢式货车碰撞的交通事故，造成1人死亡、3人受伤，直接经济损失约人民币200万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年8月13日，东莞市人民政府依法成立了由塘厦镇党委副书记李耀文为组长，东莞高速公路大队、塘厦镇应急分局、交通分局、公安分局、总工会等有关单位人员组成的东莞塘厦惠塘高速公路“8·12”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，同时邀请广东省深圳市龙岗区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞塘厦惠塘高速公路“8·12”一般道路交通事故是一起驾驶员驾驶超过核定载人数及超过核定载质量的轻型厢式货车在高速公路上行驶时未与前车保持必要的安全距离，注意路面情况不够，对应当发现的危险情况没有及时发现，碰撞前

方因车辆故障低速行驶在同车道前方重型货车的车尾而引发的生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况

1.粤S3R0M0号轻型厢式货车[1]，厂牌型号：江西五十铃牌，车辆使用性质：非营运；所有人：李文丹[2]，车辆登记住所：广西壮族自治区全州县，注册日期：2023年9月25日，检验有效期至2024年9月30日。该车核定载质量为1495KG，事故发生时载货质量为1985KG，超载10.9%。经查询，该车无历史事故记录，近三年无交通违法记录。

（1）驾驶员（事故伤者）：刘锦荣（车辆所有人李文丹的丈夫），男，住址：广西壮族自治区全州县，持B2型机动车驾驶证，初次领证日期：2017年7月10日，有效期至2028年7月10日，符合驾驶小型汽车条件。经查询显示，刘锦荣近3年无道路交通事故记录，无交通违法记录。

（2）乘客1（事故死者）：余高，男，汉族，1989年3月7日出生，住址：广东省雷州市。

（3）乘客2（事故伤者）：许昌东，男，汉族，1985年11月10日出生，住址：湖南省衡东县。

（4）乘客3（事故伤者）：罗少青，男，汉族，1968年11

[1] 车辆投保情况：该车已投保中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司交强险（有效期至2024年9月16日）和商业险（有效期至2024年9月16日，第三者保险限额：100万元）。

[2] 李文丹，女，瑶族，1988年8月24日出生，住址：广西壮族自治区全州县，系粤S3R0M0号轻型厢式货车所有人。

月 8 日出生，住址：湖南省衡东县。

该车由余高、许昌东和罗少青共同出资用于日常运输海鲜等货物，其中余高、许昌东和罗少青每月分别支付 3500 元、3500 元和 8000 元给刘锦荣。

2.粤 BGD436 号重型厢式货车[3]，厂牌型号：乘龙牌，车辆使用性质：货运；所有人：深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司，车辆登记住所：广东省深圳市龙岗区龙岗街道深汕路 638-4，注册日期：2017 年 8 月 23 日，检验有效期至 2025 年 8 月 31 日，核定载质量 9300KG，事故发生时载货质量为 4945KG，未超载。该车持有《中华人民共和国道路运输证》，经营范围：普通货运，核发机关：深圳市交通运输局，有效期至 2026 年 8 月 4 日。经查询，该车无历史事故记录，近三年交通违法信息记录 7 宗，其中现场处罚 2 条，均已处理。

（1）车辆所有人：深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司，统一社会信用代码：91440300319464843T，住所：深圳市龙岗区龙岗街道深汕路 638-4 号，法定代表人：赖剑华，成立日期：2014 年 11 月 4 日，注册资本：10 万元人民币，经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；国内货运代理等。该公司持有《道路运输经营许可证》，证件有效期至 2026 年 11 月 15 日。经查询，该公司名下车辆 154 辆，其中大型汽车 65 辆，小型汽车 89 辆，均为挂靠车辆，该公司有制定安全生产管理制度，并

[3] 车辆投保情况：该车已投保阳光财产保险股份有限公司深圳市分公司交强险（有效期至 2024 年 8 月 21 日）和商业险（有效期至 2024 年 8 月 28 日，第三者保险限额：100 万元）。

配置主要负责人1名，安全管理人员1名。

（2）驾驶员：廖晨曦，男，住址：四川省内江市，持B2型机动车驾驶证，初次领证日期：2015年7月3日，有效期至2031年7月3日，符合驾驶大型汽车条件。其持有《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证机关：惠州市交通运输局，有效期至2029年3月10日。经查询，廖晨曦无道路交通事故记录，近3年交通违法共4条，其中现场处罚1条，非现场处罚3条，均已处理。2024年5月12日，廖晨曦与深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司签订《车辆挂靠协议书》，每一年的挂靠费用是人民币800元，该车由廖晨曦独立运营，自负盈亏，廖晨曦为车辆的实际支配人。

（二）事故发生单位安全管理情况

深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司有设置安全组织架构图、制定了运输安全管理和安全例会等安全生产规章制度、主要负责人和安全员有签订安全生产责任书、有建立隐患排查治理台账、有车辆动态监控制度、按照“一车一档”建立车辆档案，主要负责人持有安全生产知识和管理能力考核合格证。该公司以挂代管，未严格落实安全生产主体责任，未如实记录驾驶员廖晨曦岗前培训记录和再教育记录，未建立安全风险分级管控制度。

（三）事故发生经过

2024年8月12日6时00分，廖晨曦驾驶的粤BGD436号重型厢式货车从塘厦往清溪方向行驶，途经S22惠塘高速公路东行

K58+500M塘厦镇路段时因车辆故障低速行驶；6时03分，刘锦荣驾驶的粤S3R0M0号轻型厢式货车行驶至上述路段时，车辆行驶过程中车头与粤BGD436号重型厢式货车车尾发生碰撞。

（四）事故现场情况

1.事故发生时天气情况：雷阵雨，微风，小于3级，气温27-33℃，事发前后天气为阴天。

2.道路情况：惠塘高速公路塘厦往惠州方向K58+500M（塘厦镇）路段，该路段单向设二条机动车道和一条应急车道，标志标线清晰，沥青路面，路面干燥，视线良好。经现场研判分析，该路段标志、标线、警示牌等交通设施完整有效，未发现道路存在安全隐患；该高速公路路段限速为60km/h-100km/h。

3.车辆痕迹：粤S3R0M0号轻型厢式货车车头见有与粤BGD436号重型厢式货车车尾碰撞痕迹，前档玻璃呈蛛网状，车头碰撞后严重向内凹、挤压驾驶室。粤BGD436号重型厢式货车车尾见有与粤S3R0M0号轻型厢式货车车头碰撞痕迹，车尾护杠受碰撞后向内弯，车箱尾部见有碰撞痕迹。

4.路面痕迹：粤S3R0M0号轻型厢式货车后方（往西方向）从左往右数第二车道内见有粤S3R0M0号轻型厢式货车与粤BGD436号重型厢式货车碰撞掉落碎片。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成余高1人死亡[4]，刘锦荣、许昌东、罗少青3人

[4] 根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，余高死亡原因是交通事故致颅脑损伤死亡，其遗体于2024年8月24日在东莞市殡仪馆火化。

受伤[5]。经统计，本次事故造成直接经济损失约为人民币200万元。

（六）其他情况

1.涉事车辆行驶轨迹及货物运输情况:

（1）粤BGD436号重型厢式货车运输情况: 2024年8月11日20时30分许,廖晨曦驾驶粤BGD436号重型厢式货车在广州市花都区狮岭横坑装载皮具后出发前往深圳市平湖街道和盐田港; 23时30分许，在广州市增城花莞高速南香山服务区休息; 8月12日4时40分许，从广州市增城花莞高速南香山服务区出发到惠塘高速公路下行方向K58+500M（塘厦镇）路段发生本事故。本次运输费用为1500元，由廖晨曦收取。

（2）粤S3R0M0号轻型厢式货车运输情况: 2024年8月12日2时30分许，刘锦荣驾驶粤S3R0M0号轻型厢式货车，搭载许昌东、余高和罗少青3人从东莞市塘厦镇东浦市场前往虎门镇新富民水产批发市场采购海鲜; 5时许，从虎门镇装载完海鲜后，刘锦荣驾驶车辆返回塘厦镇途中发生本事故。事发后，经东莞高速公路大队过磅单显示，该车辆超载[6]490千克，超载率10.9%。

2.2024年9月9日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具《道路交通事故认定书》认定当事人刘锦荣负事故的主要责任，当事人廖晨曦负事故的次要责任[7]，当事人许昌东、

[5] 目前伤者刘锦荣、许昌东伤情好转，正在普通病房接受治疗；伤者罗少青已于2024年8月12日出院。

[6] 余高、罗少青、许昌东三人在东莞市塘厦镇东浦市场各自经营海鲜店，三人分别在虎门镇新富民水产批发市场多个摊位采购海鲜，装载完成后未对车辆重量进行称量，导致车辆超载。

[7] 当事人刘锦荣驾驶超过核定载人数及超过核定载质量的机动车在高速公路上行驶时未与前车保持必要的安全距离，注意路面情况不够，对应当发现的危险情况没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全

罗少青、余高无责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月12日6时05分许，东莞交警支队指挥中心接到群众报警求助，警情转达东莞高速公路交警大队，大队值班室立即指令巡逻民警、路政、拖车赶赴现场处理，同步通知119、120赶赴现场。接到报警后，东莞高速公路大队高度重视，第一时间组织警力出警。

（二）事故现场应急处置情况

2024年8月12日6时13分，交警到达现场。6时21分，东莞市消防救援支队塘厦大队、拖车到达现场。6时23分，东莞发展控股股份有限公司路政部迎宾小组到达现场。6时24分，东莞市经纬公路工程有限公司到达现场。6时25分，事故路段实施临时交通管制全封闭。6时37分，第1名被困人员被救出；6时39分，第2名被困人员被救出；6时47分，第3、4名被困人员被救出。6时52分，临时交通管制全封闭解除。6时57分，东莞发展控股股份有限公司路政部大朗小组到达北行K22路段

法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十三条第一款“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离……。”、第四十九条“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。”及第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载……”之规定，是造成事故发生的主要过错。

当事人廖晨曦驾驶机动车在高速公路发生故障后，未将故障车辆移至不妨碍交通的应急车道停放和报警，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条“机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。”、第六十八条“机动车在高速公路上发生故障时，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩或者应急车道内，并且迅速报警。机动车在高速公路上发生故障或者交通事故，无法正常行驶的，应当由救援车、清障车拖拽、牵引。”之规定，是造成事故的次要过错。

进行动态鸣笛押尾示警后方来车。7时06分，拖车到达南行K25进行动态鸣笛押尾示警后方来车。7时07分，防撞车到达现场。7时44分，移向应急车道处理，行车秩序陆续恢复。

（三）医疗救治和善后情况

2024年8月12日6时05分，东莞市120接警中心收到东莞高速公路大队值班室通知，指令东莞市东南部中心医院救护车出车。自6时24分起至6时49分止，4辆救护车先后到达现场将伤员送往医院救治，2名伤者送往东莞市东南部中心医院门诊观察治疗，2名伤者送往东莞市东南部中心医院ICU抢救治疗。伤者余高经东莞市东南部中心医院ICU全力抢救无效后于8时09分宣布死亡。

事故发生后，公安交警部门成立事故善后处理工作小组，确认死伤员身份，联系死伤员家属，全力做好死伤员家属安抚工作。事故各项善后工作平稳有序开展。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人刘锦荣驾驶搭载超过核定载人数[8]且载重超过核定载质量的机动车在高速公路上行驶时，未与前车保持必要的安全距

[8] 粤S3ROMO号轻型厢式货车：核定载人数为3人，实际载人数为4人。

离，对应当发现的危险情况没有及时发现。当事人廖晨曦驾驶机动车在高速公路发生故障后，继续低速行驶，未将故障车辆移至不妨碍交通的应急车道停放。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心分别对粤S3R0M0号轻型厢式货车、粤BGD436号重型厢式货车的灯光系统、制动系统、转向系统进行检验鉴定，检测结果为：均未检见不符合相关技术要求项；其中粤BGD436号重型厢式货车检验见车辆档位换挡存在故障，1-3档可以进退档，4档以上无法进档。

2.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对粤S3R0M0号轻型厢式货车事发前（通过视频画面时）的行驶速度进行检验鉴定，检测结果为：被鉴定车辆事发前（通过视频画面时）的行驶速度为57km/h。

3.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对粤BGD436号重型厢式货车事发前（通过视频画面时）的行驶速度进行检验鉴定，检测结果为：被鉴定车辆事发前（通过视频画面时）的行驶速度为12km/h。

4.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对余高尸表检验及死因分析，检测结果为：被鉴定人余高符合交通事故暴力作用致全身多发骨折及颅脑损伤死亡。

5.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对许昌东进行人体损伤程度评定，检测结果为：被鉴定人许昌东损伤程度已达轻伤一级。

6.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队对驾驶员刘锦荣和廖晨曦进行毒品检测，检测结果为：驾驶人刘锦荣和廖晨曦尿液样本检测结果为阴性。

7.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队对驾驶员刘锦荣和廖晨曦血液中乙醇含量进行检验，检验鉴定结果：刘锦荣和廖晨曦血液中未检验出乙醇成份。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）深圳市交通运输局龙岗管理局

2024年以来，该单位组织召开8期安全生产形势分析会，3次货运行业防范重特大安全事故暨安全警示教育会议，督促企业落实安全生产主体责任；牵头辖区住建、水务、交警、各街道等部门，重点抓好路口右转专项整治、重点路口交通秩序维护、交通设施整治、重型货车交通安全宣传四大行动；累计编制重型货车交通安全专项整治工作简报44期，采取进企业、进园区，线上自学、线下培训等相结合的方式，目前共组织36场14828人开展安全教育培训。2024年以来，共组织现场警示约谈会议173

场次，4044家次企业参会。

（二）东莞高速公路大队

2024年以来，东莞高速公路大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，认真贯彻落实东莞市公安局交通警察支队工作要求，一是应用高速公路重点车辆动态监管与预警信息服务系统持续开展“两客一危货”重点车辆整治工作。二是结合高速公路“三超一疲劳”及“减量控大”工作部署，加强数据分析研判，实行分类管理、精准管控、重点打击，依托高速公路“三道防线”，按照“逢疑必查”原则，切实提高事故防控、重点违法查处的准确性和有效性。2024年以来，该单位共查处各类交通违法行为37735宗，其中查处货车的违法行为2723宗。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

刘锦荣，对事故发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[9]的规定，涉嫌交通肇事犯罪，建议由交警部门移交司法机关追究其刑事责任。东莞高速公路大队于2024年9月9日以涉嫌交通肇事罪对刘锦荣立案处理，并于当日对其取保候审。

（二）对事故有关单位及人员的行政处罚建议

1.深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司，违反了《中华人民

[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

共和国安全生产法》第二十八条第四款[10]和第四十一条第一款[11]的规定，建议由属地交通运输主管部门依法对其进行处理。

2.廖晨曦，驾驶机动车在高速公路发生故障后，未将故障车辆移至不妨碍交通的应急车道停放，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条和第六十八条的规定，建议由交警部门依法对其进行行政处罚。

3.刘锦荣，驾驶搭载超过核定载人数且载重超过核定载质量的机动车在高速公路上行驶时未与前车保持必要的安全距离，注意路面情况不够，对应当发现的危险情况没有及时发现，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十三条第一款、第四十八条第一款、第四十九条的规定，建议由交警部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议函告广东省深圳市龙岗区交通运输管理部门约谈深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司主要负责人、安全生产管理人员，督促企业加强落实安全生产管理工作，加强对从业人员的安全生产教育培训力度。

2.建议东莞高速公路大队在日常巡查检查工作过程中，切实加强高速路面管控，防范和遏制道路交通事故发生。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司作为涉事车辆粤BGD436号重型厢式货车的所有人，对车辆出现脱管，未及时掌握车辆情况，未如实记录车辆驾驶员廖晨曦岗前培训记录和再教育记录，未建立安全风险分级管控制度。各生产经营单位应深刻吸取此次事故教训，将安全生产教育培训落实到位，压实自身的安全生产主体责任，严防事故发生。

七、事故防范和整改措施

相关部门和单位要深刻吸取此次道路运输事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）切实落实主体责任。深圳市鑫远大汽车服务有限责任公司要进一步落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理措施，完善安全生产管理制度，层层建立安全生产责任制，强化对驾驶员的安全生产教育培训和管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，重点督促从业人员严格遵守和执行安全生产和道路交通安全有关法律、法规，定期召开安全生产例会并在公司内部通报相关交通事故，起到良好的警示教育作用，有效提高从业人员的交通安全意识。

（二）严厉打击各类交通违法行为。交通管理部门要深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。一是要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输行业；二是要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，督促道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；三是严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。督促相关部门深化交通安全防控措施，加强防范化解道路交通安全风险工作。

（三）加强安全宣传。东莞高速公路大队要进一步加强高速公路宣传阵地建设，在充分利用路面情报板、服务区、收费站出入口等现有阵地资源的基础上，把高速公路跨线桥、沿线大型户外广告牌、服务区大喇叭等作为新的阵地开展交通安全宣传。持续曝光“两客一危一货一面”等重点车辆“三超一疲劳”、违法肇事、不系安全带导致交通事故的典型案例，讲清楚危害后果，提升车辆驾乘人员安全意识、守法意识。依托高速公路服务区宣传阵地，发挥电子显示屏、移动警示牌、路侧标志牌作用，加强对发生交通事故后牢记“车靠边、人撤离、即报警”九字警句以及酒驾、超载、分心驾驶、疲劳驾驶等方面的宣传教育提示。